



PUTUSAN

Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrich Widipuro
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 30/7 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Marina Raya Ruko Eksklusive Blok E No.12
Jakarta Utara
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Andrich Widipuro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRICH WIDIPURO bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRICH WIDIPURO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A8 Star;
 - 1 (satu) box berisikan kartu pokemon;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu rekening BCA 4820327280 a.n ANDRICH WIDIPURO;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA 4820327280 a.n ANDRICH WIDIPURO;
- **Dikembalikan kepada ANDRICH WIDIPURO**

4. Menetapkan agar terdakwa ANDRICH WIDIPURO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ANDRICH WIDIPURO** pada tanggal 15 April 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Marina Raya Ruko Eksklusive Blok E Nomor 12 Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pemilik akun Facebook dengan nama akun **Andrich Widipuro** dengan link <https://www.facebook.com/andrich.widipuro>, yang terkoneksi ke nomor 081806910088 yang biasa terdakwa gunakan untuk pribadi juga digunakan untuk menjual kartu Pokemon yang merupakan game kartu koleksi dimana Terdakwa sering menjual kartu Pokemon tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa dan Tokopedia dengan akun **ZardToyz**.
- Pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa menawarkan kartu Pokemon ke Saksi ALBERT melalui facebook messenger milik Terdakwa, lalu Saksi ALBERT tertarik karena mengetahui Terdakwa memiliki toko serta menawarkan kartu Pokemon diluar harga pasaran, kemudian Saksi ALBERT langsung memesan 4 dus kartu Pokemon yang terdiri dari 2 case Pokemon Indo Set Serangan Tunggal dan 2 Case Pokemon Serangan Beruntun dengan total harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Kemudian Terdakwa menjelaskan sistem penjualan kartu Pokemon Indonesia Serangan Tunggal dan 2 Case Pokemon Serangan Beruntun kepada Saksi ALBERT adalah sistem PO (Purchase Order) atau pesanan pembelian harus membayar uang muka terlebih dulu ke akun tokopedia Terdakwa dan sisa pembayaran ditransfer ke rekening Terdakwa agar Terdakwa bisa langsung memesan ke reseller di Jakarta Selatan dan Terdakwa menjanjikan 4 dus kartu Pokemon yang terdiri dari 2 case Pokemon Indo Set Serangan Tunggal dan 2 Case Pokemon Serangan Beruntun akan dikirimkan pada bulan Juli 2021.
- Kemudian Saksi ALBERT mengirimkan dana ke akun Tokopedia milik Terdakwa sebesar Rp 40.058.000,-(empat puluh juta lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan biaya layanan sebesar Rp 2.403.480,- (dua juta empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan transfer ke rekening BCA 4820327280 atas nama ANDRICH WIDIPURO pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2021 sebesar Rp3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan dilakukan pelunasan sebesar Rp 6.990.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Mei 2021 melalui transfer ke rekening BCA 4820327280 atas nama ANDRICH WIDIPURO.

- Kemudian Pada tanggal 20 Mei 2021 Saksi ALBERT menanyakan kartu Pokemon yang sudah dibayar Saksi ALBERT kepada Terdakwa tetapi Terdakwa beralasan tokonya *disuspend* dari pihak AKG (Anugerah Kreasi Gemilang) dan meminta waktu 1 bulan untuk pengiriman barang tersebut jika barang tersebut tidak sampai maka Terdakwa mau mengembalikan uang Saksi ALBERT tersebut namun hingga bulan Agustus 2021 Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah dikirimkan Saksi ALBERT ataupun mengirimkan barang pesanan Saksi Albert karena Terdakwa tidak pernah memesan kartu Pokemon Indonesia Serangan Tunggal dan 2 Case Pokemon Serangan Beruntun kepada reseller yang ada di Jakarta Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ALBERT mengalami kerugian sebesar Rp. 52.961.480,- (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-**

ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ANDRICH WIDIPURO** pada tanggal 15 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Marina Raya Ruko Eksklusife Blok E Nomor 12 Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah pemilik akun Facebook dengan nama akun **Andrich Widipuro** dengan link <https://www.facebook.com/andrich.widipuro>, yang terkoneksi ke nomor 081806910088 yang biasa terdakwa gunakan untuk pribadi juga digunakan untuk menjual kartu Pokemon yang merupakan game kartu koleksi dimana Terdakwa sering menjual kartu Pokemon tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa dan Tokopedia dengan akun **ZardToyz**.
- Pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa menawarkan kartu Pokemon ke Saksi ALBERT melalui facebook messenger milik Terdakwa, lalu Saksi ALBERT tertarik karena Saksi ALBERT mengetahui Terdakwa memiliki toko serta menawarkan kartu Pokemon diluar harga pasaran, kemudian Saksi ALBERT langsung memesan 4 dus kartu Pokemon yang terdiri dari 2 case Pokemon Indo Set Serangan Tunggal dan 2 Case Pokemon Serangan Beruntun dengan total harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Kemudian Terdakwa menjelaskan sistem penjualan kartu Pokemon Indonesia Serangan Tunggal dan 2 Case Pokemon Serangan Beruntun kepada Saksi ALBERT adalah sistem PO (Purchase Order) atau pesanan pembelian harus membayar uang muka terlebih dulu ke akun tokopedia Terdakwa dan sisa pembayaran ditransfer ke rekening Terdakwa agar Terdakwa bisa langsung memesan ke reseller di Jakarta Selatan dan Terdakwa menjanjikan 4 dus kartu Pokemon yang terdiri dari 2 case Pokemon Indo Set Serangan Tunggal dan 2 Case Pokemon Serangan Beruntun akan dikirimkan pada bulan Juli 2021.
- Kemudian Saksi ALBERT mengirimkan dana ke akun Tokopedia milik Terdakwa sebesar Rp 40.058.000,-(empat puluh juta lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan biaya layanan sebesar Rp 2.403.480,- (dua juta empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan transfer ke rekening BCA 4820327280 atas nama ANDRICH WIDIPURO pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan dilakukan pelunasan sebesar Rp 6.990.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Mei 2021 melalui transfer ke rekening BCA 4820327280 atas nama ANDRICH WIDIPURO.
- Kemudian Pada tanggal 20 Mei 2021 Saksi ALBERT menanyakan kartu Pokemon yang sudah dibayar Saksi ALBERT

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tetapi Terdakwa beralasan tokonya *disuspend* dari pihak AKG (Anugerah Kreasi Gemilang) dan meminta waktu 1 bulan untuk pengiriman barang tersebut jika barang tersebut tidak sampai maka Terdakwa mau mengembalikan uang Saksi ALBERT tersebut namun hingga bulan Agustus 2021 Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah dikirimkan Saksi ALBERT ataupun mengirimkan barang pesanan Saksi Albert karena Terdakwa tidak pernah memesan kartu Pokemon Indonesia Serangan Tunggal dan 2 Case Pokemon Serangan Beruntun kepada reseller yang ada di Jakarta Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ALBERT mengalami kerugian sebesar Rp. 52.961.480,- (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Albert, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 Pelapor di tawarkan oleh akun facebook Andrich Widipuro dengan link <https://www.facebook.com/andrich.widipuro> berupa kartu Pokemon Indonesia Set Serangan Tunggal dan 2 Case Pokemon Serangan Beruntun.

- Bahwa saksi tertarik dan langsung memesan sejumlah 4 kardus kartu Pokemon Indonesia dengan nominal Rp 50.000.000.

- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara memberi uang muka sebesar Rp. 42.461.480 dengan menggunakan akun Tokopedia milik saksi kemudian saksi melunaskan sisa pembayaran sebesar Rp. 10.500.000 via transfer bank BCA milik Saksi pada tanggal 6 Mei 2021. Setelah itu pada tanggal 20 Mei 2021 saksi menanyakan barang yang saksi beli berupa kartu Pokemon Indonesia kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa beralasan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokonya di suspend dari pihak AKG (Anugerah Kreasi Gemilang) dan meminta waktu 1 bulan untuk pengiriman barang tersebut jika barang tersebut tidak sampai pihak Terdakwa mau mengembalikan uang saksi tersebut.

- Bahwa hingga bulan Agustus 2021 barang tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa dimana terdakwa seharusnya sudah mengirim barang tersebut pada bulan Juni 2021. Uang yang dijanjikan akan di kembalikan sampai sekarangpun juga tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 52.961.480,- (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Andriano, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Albert ketika bergabung di grup facebook yang sama yaitu "Pokemon TCG Indonesia" dimana dikomentari oleh banyak pembeli kartu pokemon yang merasa tertipu oleh akun facebook Andrich Widiuro.
- Bahwa Saksi Albert baru bergabung di grup tersebut tanggal 6 Juli 2021.
- Bahwa Saksi Albert menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi Albert di grup tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri juga pernah mengalami kerugian sebesar Rp.10.800.000 dengan modus yang sama yang dilakukan oleh Andrich Widiuro

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Michael Pond Wijaya, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Albert ketika bergabung di grup facebook yang sama yaitu "Pokemon TCG Indonesia" dimana dikomentari oleh banyak pembelikartu pokemon yang merasa tertipu oleh akun facebook Andrich Widiuro.
- Bahwa Saksi Albert baru bergabung di grup tersebut tanggal 6 Juli 2021.
- Bahwa Saksi Albert menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi Albert di grup tersebut.
- Bahwa Saksi sendiri juga pernah mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 dengan modus yang sama yang dilakukan oleh Andrich Widiuro.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli DR.BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pertama: telah terjadi penawaran yang dilakukan di media sosial oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Facebook bernama Andrich Widiuro beserta janji atas penjualan barang;
 - Bahwa Kedua: dengan telah dilakukannya transaksi elektronik di media sosial Facebook, maka isi dari data elektronik berupa penawaran yang dikirimkan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Facebook bernama Andrich Widiuro akan dapat dilihat oleh orang banyak. Hal ini bisa dipersamakan dengan menyebarkan informasi elektronik dengan menggunakan perangkat elektronik;
 - Bahwa Ketiga: isi dari informasi elektronik yang dikirimkan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Facebook bernama Andrich Widiuro adalah berupa kebohongan atau informasi bohong;
 - Bahwa Keempat: atas informasi bohong sebagaimana dijelaskan di atas, maka membuat beberapa orang yang mengalami kerugian atas informasi bohong tersebut. Adapun kerugian yang dialami adalah sejumlah uang dengan besaran lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan penjelasan dan mengaitkan dengan kualifikasi norma pada pasal 28 ayat (1) UU-ITE, maka bisa dijelaskan sebagai berikut:
- Bahwa Subjek norma: adalah pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Facebook bernama Andrich Widipuro;
- Bahwa Objek norma: adalah informasi dalam bentuk elektronik berupa kebohongan atau yang tidak benar;
- Bahwa Operator norma: adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Kondisi norma: telah ditransmisikannya suatu data elektronik berupa informasi elektronik berbentuk tulisan di media sosial Facebook, sehingga informasi tersebut dapat dilihat dan/atau dapat diakses oleh orang lain
- Bahwa Dalam hal pemenuhan unsur dan sub-unsur norma dari pasal 28 ayat (1) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:
- Bahwa Setiap Orang: adalah pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Facebook bernama Andrich Widipuro;
- Bahwa Dengan sengaja dan tanpa hak: adalah kesengajaan melakukan suatu transaksi elektronik;
- Bahwa Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan: adalah melakukan transaksi elektronik berupa posting di media sosial Facebook, sehingga informasi bohong yang diposting dapat dilihat dan/atau tersebut kepada para pengguna Facebook, khususnya para pengguna Facebook yang terhubung dengan akun bernama Andrich Widipuro;
- Bahwa Yang mengakibatkan kerugian konsumen: atas informasi bohong sebagaimana dijelaskan di atas, maka membuat kerugian bagi beberapa orang yang mempercayai informasi tersebut;
- Bahwa Dalam transaksi elektronik: adalah dalam media sosial Facebook.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi ALBERT pada bulan Februari 2021 di Grup Facebook Pokemon dalam hubungan bisnis karena saksi ALBERT adalah customer Terdakwa.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kartu Pokemon adalah game kartu koleksi. Terdakwa menjual kartu Pokemon tersebut sejak 15 tahun yang lalu. Terdakwa menjual kartu pokemon tersebut di Tokopedia dan Facebook
- Bahwa akun facebook tersebut diatas adalah milik Terdakwa dan dengan nama akun **Andrich Widipuro** dengan link <https://www.facebook.com/andrich.widipuro>, Terdakwa membuat akun facebook tersebut sejak tahun 2008 untuk bulannya Terdakwa lupa dan terkoneksi ke nomor 081806910088. Terdakwa menjelaskan akun facebook atas nama **Andrich Widipuro** selain untuk pribadi juga digunakan untuk menjual kartu Pokemon.
- Bahwapemilik rekening BCA dengan nomor rekening 4820327280 atas nama Andrich Widipuro adalah punya Terdakwa sendiri dan rekening tersebut jugaTerdakwa gunakan untuk jualan di akun facebook Terdakwa.
- Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa menawarkan preorder kartu Pokemon ke customer yaitu saksi ALBERT melaui facebook messenger milik Terdakwa dengan nama akun **Andrich Widipuro** dengan link <https://www.facebook.com/andrich.widipuro>. kemudian Saksi ALBERT memesan 5 dus kartu Pokemon dengan harga kurang lebih Rp. 50.000.000.
- Bahwa Saksi ALBERT melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 40.000.000 ke akun tokopedia milik Terdakwa dengan nama **ZardToyz**, setelah itu sisanya Saksi ALBERT mentransfer ke rekening BCA pribadi milik Terdakwa dengan nomor rekening 4820327280 atas nama Andrich Widipuro
- Kemudian setelah Saksi ALBERT mentransfer semua uangnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ALBERT barang akan sampai pada bulan Juli 2021 tapi barang tersebut tidak Terdakwa kirim ke Saksi ALBERT;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Samsung A8 Star;
2. 1 (satu) box berisikan kartu pokemon;
3. 1 (satu) buah kartu rekening BCA 4820327280 a.n ANDRICH WIDIPURO;
4. 1 (satu) buah buku rekening BCA 4820327280 a.n ANDRICH WIDIPURO;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik akun Facebook dengan nama akun **Andrich Widipuro** dengan link <https://www.facebook.com/andrich.widipuro>, yang terkoneksi ke nomor 081806910088 yang biasa terdakwa gunakan untuk pribadi juga digunakan untuk menjual kartu Pokemon yang merupakan game kartu koleksi dimana Terdakwa sering menjual kartu Pokemon tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa dan Tokopedia dengan akun **ZardToyz**.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa menawarkan kartu Pokemon ke Saksi ALBERT melalui facebook messenger milik Terdakwa, lalu Saksi ALBERT tertarik karena Saksi ALBERT mengetahui Terdakwa memiliki toko serta menawarkan kartu Pokemon diluar harga pasaran, kemudian Saksi ALBERT langsung memesan 4 dus kartu Pokemon yang terdiri dari 2 case Pokemon Indo Set Serangan Tunggal dan 2 Case Pokemon Serangan Beruntun dengan total harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan sistem penjualan kartu Pokemon Indonesia Serangan Tunggal dan 2 Case Pokemon Serangan Beruntun kepada Saksi ALBERT adalah sistem PO (Purchase Order) atau pesanan pembelian harus membayar uang muka terlebih dulu ke akun tokopedia Terdakwa dan sisa pembayaran ditransfer ke rekening Terdakwa agar Terdakwa bisa langsung memesan ke reseller di Jakarta Selatan dan Terdakwa menjanjikan 4 dus kartu Pokemon yang terdiri dari 2 case Pokemon Indo Set Serangan Tunggal dan 2 Case Pokemon Serangan Beruntun akan dikirimkan pada bulan Juli 2021.
- Bahwa kemudian Saksi ALBERT mengirimkan dana ke akun Tokopedia milik Terdakwa sebesar Rp 40.058.000,-(empat puluh juta lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan biaya layanan sebesar Rp 2.403.480,- (dua juta empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan transfer ke rekening BCA 4820327280 atas nama ANDRICH WIDIPURO pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan dilakukan pelunasan sebesar Rp 6.990.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Mei 2021 melalui transfer ke rekening BCA 4820327280 atas nama ANDRICH WIDIPURO.



- Bahwa kemudian Pada tanggal 20 Mei 2021 Saksi ALBERT menanyakan kartu Pokemon yang sudah dibayar Saksi ALBERT kepada Terdakwa tetapi Terdakwa beralasan tokonya *disuspend* dari pihak AKG (Anugerah Kreasi Gemilang) dan meminta waktu 1 bulan untuk pengiriman barang tersebut jika barang tersebut tidak sampai maka Terdakwa mau mengembalikan uang Saksi ALBERT tersebut namun hingga bulan Agustus 2021 Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah dikirimkan Saksi ALBERT ataupun mengirimkan barang pesanan Saksi Albert karena Terdakwa tidak pernah memesan kartu Pokemon Indonesia Serangan Tunggal dan 2 Case Pokemon Serangan Beruntun kepada reseller yang ada di Jakarta Selatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ALBERT mengalami kerugian sebesar Rp. 52.961.480,- (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. dimana terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab, memberikan



keterangan dan tanggapan tentang apa yang ditanyakan kepadanya maka terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan tidak terdapat kesalahan identitas terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsure barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa benar pada bulan April 2021 Terdakwa menawarkan preorder kartu Pokemon ke customer yaitu saksi ALBERT melalui facebook messenger milik Terdakwa dengan nama akun **Andrich Widipuro** dengan link <https://www.facebook.com/andrich.widipuro>. Saksi ALBERT memesan 5 dus kartu Pokemon dengan harga kurang lebih Rp. 50.000.000. Saksi ALBERT melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 40.000.000 ke akun tokopedia milik Terdakwa dengan nama **ZardToyz**, setelah itu sisanya Saksi ALBERT mentransfer ke rekening BCA pribadi milik Terdakwa dengan nomor rekening 4820327280 atas nama Andrich Widipuro. Kemudian setelah Saksi ALBERT mentransfer semua uangnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ALBERT barang akan sampai pada bulan Juli 2021 tapi barang tersebut tidak Terdakwa kirim ke Saksi ALBERT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A8 Star dan 1 (satu) box berisikan kartu pokemon yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu rekening BCA 4820327280 a.n ANDRICH WIDIPURO dan 1 (satu) buah buku rekening BCA 4820327280 a.n ANDRICH WIDIPURO dikembalikan kepada ANDRICH WIDIPURO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andrich Widipuro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A8 Star;
 - 1 (satu) box berisikan kartu pokemon;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu rekening BCA 4820327280 a.n ANDRICH WIDIPURO;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA 4820327280 a.n ANDRICH WIDIPURO;
- **Dikembalikan kepada ANDRICH WIDIPURO**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)